TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------	----------

Bản án số:**179/2022/HSST**

Ngày: **25/08/2022**

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN- TP HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có*:*

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: **Ông Trần Tự Hiếu**

Hội thẩm nhân dân: **Ông Bùi Văn Bình và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai**

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Ông Lưu Tuấn Long- Cán bộ Toà án nhân dân quận Long Biên**

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: **Bà Trần Thị Hồng Hạnh- Kiểm sát viên**

Ngày 25 tháng 08 năm 2022, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Long Biên, mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 185/2022/HSST ngày 11/08/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 186/2022/QĐXXST- HS ngày 11/08/2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Lò Văn T, sinh năm 1997, HKTT và chỗ ở: Thôn N, xã P, thị xã N, tỉnh Yên Bái; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Thái, Tôn giáo: Không, Nghề nghiệp: Lao động tự do, Trình độ học vấn: 9/12,: Con ông: Lò Văn P, con bà : Lường Thị L;

Theo danh chỉ bản số 345 ngày 15/05/2022 của Công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phường cung cấp, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt quả tang và bị tạm giữ từ ngày 05/05/2022. Hiện đang bị tạm giam tại Trạm giam số 2 – Công an thành phố Hà Nội.

(Có mặt tại phiên toà)

2. Họ và tên: Hà Văn L, sinh năm 2003, HKTT và chỗ ở: Bản Đ, xã P, thị xã N, tỉnh Yên Bái; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Thái, Tôn giáo: Không, Nghề nghiệp: Lao động tự do, Trình độ học vấn: 7/12, Họ tên bố: Hà Văn D; Họ tên mẹ: Lò Thị H

Theo danh chỉ bản số 346 ngày 15/05/2022 của Công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phương cung cấp, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị bắt quả tang và bị tạm giữ từ ngày 05/05/2022. Hiện đang bị tạm giam tại Trạm giam số 2 – Công an thành phố Hà Nội.

(Có mặt tại phiên toà)

*** Người bào chữa cho bị cáo Hà Văn L**: Ông Lê Quang Đạo- Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố Hà Nội.

(Ông Đạo có mặt tại phiên toà)

NHẬN THẤY

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 12 giờ 00' ngày 05/05/2022, Công an phường Thạch Bàn phối hợp với Đội điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Long Biên làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa nhà số 1101 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội phát hiện Lò Văn T và Hà Văn L có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần phía trước bên phải của T có 01 gói giấy bạc màu trắng bên trong bọc bằng giấy bạc màu vàng chứa chất bột màu trắng. Tại chỗ, T và L khai nhận chất bột màu trắng trên là ma túy heroine của T và L góp tiền mua về để sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa T và Liên về trụ sở để làm rõ.

Tang vật thu giữ: 01 gói giấy bạc màu trắng bên trong bọc bằng giấy bạc màu vàng chứa chất bột màu trắng.

Tại Kết luận giám định số 3003/KL-KTHS ngày 16/5/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận: Chất bột màu trắng bên trong 01 gói giấy bạc màu vàng là ma túy loại Heroine, khối lượng **0,172** gam.

Tại cơ quan điều tra, Lò Văn T và Hà Văn L khai nhận: Do bản thân đều nghiện ma túy nên khoảng 11 giờ 00' ngày 05/5/2022, Lò Văn T và Hà Văn L rủ nhau góp tiền mua ma túy để sử dụng chung. T và L bắt xe bus từ khu vực Ngô Gia Tự thuộc phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội đi lên khu vực Từ Sơn để mua ma túy. Khi đến Từ Sơn, Lò Văn T và Hà Văn L mỗi người góp 100.000 đồng để T mua ma túy. Tại đây, T gặp một nam thanh niên không quen biết và mua của người này 01 gói giấy bạc bên trong chứa heroine với giá 200.000 đồng. Sau khi mua ma túy, T và L đi ra bãi đất trống gần đó lấy một phần ma túy đã mua để sử dụng. Sau khi sử dụng xong, T cho số ma túy còn lại bọc trong gói giấy bạc cất vào trong túi quần phía trước bên phải rồi cùng L bắt xe bus đi về. Khi đi đến khu vực trước cửa nhà số 1101 đường Ngô Gia Tự, phường Đức

Giang, Long Biên thì T và L bị cơ quan công an kiểm tra hành chính phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Đối với người đàn ông bán ma túy cho Lò Văn T ngày 05/5/2022: Do T khai không biết nhân thân lai lịch của người đàn ông này nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để điều tra làm rõ.

Tại bản cáo trạng số 183/CT- VKSLB ngày 11/08/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Lò Văn T và Hà Văn L về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự

Tại phiên toà:

- Bị cáo Lò Văn T và Hà Văn L thành khẩn khai nhận tội như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận bản cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng và không kêu oan, chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Người bào chữa cho bị cáo L trình bày bản luận cứ: Về tội danh và điều luật Viện kiểm sát viện dẫn là đúng quy định của pháp luật. Kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo L dưới mức thấp nhất của đại diện Viện kiểm sát vì tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo L là đối tượng dân tộc thiểu số thuộc khu vực đặc biệt khó khăn về kinh tế nên trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

Đại diện Viện kiểm sát nhân quận Long Biên duy trì công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị như sau:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 (đối với bị cáo L áp dụng thêm khoản 2 Điều 51), Điều 38, Điều 17, Điều 58 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: - Lò Văn T mức án từ 16 tháng đến 20 tháng tù.

- Hà Văn L mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền cho các bị cáo.

Xử lý tang vật: Tịch thu tiêu hủy 0,172 gam heroin

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về hành vi tố tụng của Cơ quan CSĐT- Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, các bị cáo, người bào chữa không có ý kiến gì hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Xét lời khai nhận tội của bị cáo Lò Văn T và Hà Văn L tại phiên toà phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ, phù hợp với bản kết luận giám định cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 12 giờ 00’ ngày 05/05/2022, tổ công tác Công an phường Thạch Bàn phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Long Biên làm nhiệm vụ tại trước của nhà số 1101 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội đã phát hiện bắt quả tang Lò Văn T và Hà Văn L có hành vi tàng trữ trái phép 0,172 gam Heroin với mục đích để sử dụng cho bản thân

Hành vi của bị cáo Lò Văn T và Hà Văn L đã phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Lò Văn T và Hà Văn L với tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý chất gây nghiện của Nhà nước, tiếp tay cho các đối tượng mua bán ma tuý, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội và còn là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Các bị cáo là người đã thành niên và biết rõ tác hại của ma tuý đến đời sống con người nhưng vẫn lao vào con đường phạm tội.

Xét vai trò của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Đây là vụ án có đồng phạm nhưng chỉ mang tính chất giản đơn. Các bị cáo cùng rủ nhau góp tiền đi mua ma túy để sử dụng chung do đó các bị cáo có vai trò ngang nhau. Do đó cần phải áp dụng hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội, cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, răn đe và đấu tranh phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà, các bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo L là đối tượng dân tộc thiểu số thuộc khu vực đặc biệt khó khăn về kinh tế. Đây là những tình tiết giảm

nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt phạt tiền cho các bị cáo

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Đối với 0,172 gam heroin là vật cấm lưu hành cần tịch thu tiêu hủy

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn, không áp dụng hình phạt bổ sung và đề nghị xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Luận cứ bào chữa của người bào chữa cho bị cáo L cơ bản phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

<u>Tuyên bố</u>: Bị cáo Lò Văn T và Hà Văn L phạm tội: "Tàng trữ trái phép chất ma tuý"

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 (đối với bị cáo L áp dụng thêm khoản 2 Điều 51), Điều 38, Điều 17, Điều 58, Điều 47 Bộ luật hình sự.

- Áp dụng Điều 106, Điều 135, Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự

- Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

<u>Xử phạt</u> Lò Văn T 16 (Mười sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 05/05/2022

<u>Xử phạt</u> Hà Văn L 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 05/05/2022

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền cho các bị cáo

Xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu huỷ 01 phong bì bên trong có chứa 0,172 gam heroin (Phòng PC 09-CATP Hà Nội đã thu mẫu để giám định 0,040 gam) theo phiếu nhập kho vật chứng của Cơ quan CSĐT – Công an quận Long Biên ngày 08/08/2022.

Về án phí: Bị cáo Lò Văn T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Hà Văn L được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;

- VKS, CA, Chi cục THADS quận Long Biên

- Thi hành án hình sự;

- Bị cáo

- Lưu hồ sơ vụ án; VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Tự Hiếu